主題精選：分割限制 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 土地分割之限制與登記類型
發布日期: 2021-10-28
內文
甲與乙共有一筆土地，如甲與乙欲將土地分割為兩筆單獨所有權之土地，試問有那些分割限
制？要辦理那些登記？
• (一) 辦理土地分割登記之限制
1. 法令禁止分割，例如：
2. 直轄市或縣（市）地政機關於其管轄區內之土地，得斟酌地方經濟情形，依其性質及使用
之種類，為最小面積單位之規定，並禁止其再分割。
3. 遺產稅未繳清前，不得分割遺產。
4. 重劃地區選定後，直轄市或縣（市）政府，得視實際需要報經上級主管機關核定後，分別
或同時公告禁止或限制土地移轉、分割或設定負擔。
5. 如每宗耕地分割後每人所有面積未達0.25公頃者，不得分割。
6. 因物之使用目的不能分割：如道路。
7. 契約訂有不分割之期限：約定不分割之期限，不得逾五年；逾五年者，縮短為五年。但共
有之不動產，其契約訂有管理之約定時，約定不分割之期限，不得逾三十年；逾三十年
者，縮短為三十年。惟如有重大事由，共有人仍得隨時請求分割。
• (二) 應辦理之登記
土地登記規則第105條規定，共有物分割應先申請標示變更登記，再申辦所有權分割登記。但
無須辦理標示變更登記者，不在此限。因此，應辦理下列登記：
1. 土地複丈及標示變更登記：僅地號分割，權利仍維持原共有狀態並未變動。

2. 土地所有權分割登記：將原本共有之權利狀態，
變動為各自單獨所有
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下